



P U T U S A N

Nomor 2454/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M Syafi'i Bin Kholil
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun /1 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kedondong Kidul Gang 1/24 Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa M Syafi'i Bin Kholil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Yuskrawalu, S.H. & Rekan, advokat dari Pusat Bantuan Hukum PBH Peradi Surabaya, beralamat di Jalan Dukuh Kupang Barat XXX / 68 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 2454/Pid.Sus/2023/PN Sby, tanggal 15 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2454/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2454/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 27 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2454/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 27 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa, **M. SYAFI'I Bin KHOLIL**, bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal, 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, **M. SYAFI'I Bin KHOLIL** dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,-** (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan **Barang bukti** berupa:
 - 3 (tiga) plastic klip plastic kecil yang berisikan Kristal warna putih jenis sabu berat kotor $\pm 0,41$ gram
 - 1 (satu) plastic klip plastic kecil yang berisikan Kristal warna putih jenis sabu berat kotor $\pm 0,40$ gram
 - 1 (satu) plastic klip plastic kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,29$ gram

Dirampas untuk di musnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa, **M. SYAFI'I Bin KHOLIL** dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 2454/Pid.Sus/2023/PN Sby



Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa **M. SYAFI'I Bin KHOLIL** pada hari Rabu tanggal, 30 Agustus 2023 sekitar jam 20.00 Wib, di jalan Kedondong Kidul Gg. 1 Surabaya atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2023 bertempat di jalan Kedondong Kidul Gg. 1 Kel, Tegalsari Kec. Tegalsari Kota Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Petugas Kepolisian dari Polsek Tegalsari yang bernama, Saksi, **Samadi** bersama dengan saksi, **Moch.Dodik Nurani Usman Arianto**, setelah mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di jalan Kedondong Kidul Gg. 1 Surabaya, sering terjadi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa setelah Terdakwa dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan Barang Bukti berupa : 5 (lima) plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu, yang diketemukan di saku celana Terdakwa sebelah kiri lalu Terdakwa diinterogasi oleh Saksi, **Samadi** bersama dengan saksi, **Moch.Dodik Nurani Usman Arianto**, dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti yang didapatkan oleh saksi diakui oleh Terdakwa benar miliknya yang didapat dan dibeli dari **Sdr Roni (DPO)** sebanyak 5 (lima) klip plastic kecil yang berisikan Kristal warna putih jenis sabu masing-masing berat kotor 0,4 gram sebanyak 3 (tiga) poket dan berat kotor 0,40 gram sebanyak 1 poket, dan 0,29 gram sebanyak 1 (satu) poket yang dibeli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per poketnya di jembatan Suramadu. untuk Terdakwa jual dan untuk dikonsumsi sendiri



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab.07169/NNF/2023 tanggal, 15 September 2023, yang ditanda tangani oleh Kabiblabfor Polda Jatim Imam Mukti S.Si.Apt,M.Si tentang barang bukti :

Barang Bukti yg diterima :

- = 25933/2023/NNF; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ gram,
- = 25934/2023/NNF; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,043$ gram,
- = 25935/2023/NNF; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,059$ gram,
- = 25936/2023/NNF; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ gram,
- = 25937/2023/NNF; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,059$ gram,

Kesimpulan :

- = 25933/2023/NNF s/d = 25937/2023/NNF; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,059$ gram, adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal, 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **M. SYAFI'I Bin KHOLIL** pada hari Rabu tanggal, 30 Agustus 2023 sekitar jam 20.00 Wib, di jalan Kedondong Kidul Gg. 1 Surabaya atau setidaknya pada waktu lain Bulan Agustus Tahun 2023 bertempat di jalan Kedondong Kidul Gg. 1 Kel, Tegalsari Kec. Tegalsari Kota Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 2454/Pid.Sus/2023/PN Sby



- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Petugas Kepolisian dari Polsek Tegalsari yang bernama, Saksi, **Samadi** bersama dengan saksi, **Moch.Dodik Nurani Usman Arianto**, setelah mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di jalan Kedondong Kidul Gg. 1 Surabaya, sering terjadi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa setelah Terdakwa dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan Barang Bukti berupa : 5 (lima) plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu, yang diketemukan di saku celana Terdakwa sebelah kiri lalu Terdakwa diinterogasi oleh Saksi, **Samadi** bersama dengan saksi, **Moch.Dodik Nurani Usman Arianto**, dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti yang didapatkan oleh saksi diakui oleh Terdakwa benar miliknya yang didapat dan dibeli dari **Sdr Roni (DPO)** sebanyak 5 (lima) klip plastic kecil yang berisikan Kristal warna putih jenis sabu masing-masing berat kotor 0,4 gram sebanyak 3 (tiga) poket dan berat kotor 0,40 gram sebanyak 1 poket, dan 0,29 gram sebanyak 1 (satu) poket yang dibeli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per poketnya di jembatan Suramadu untuk Terdakwa dikonsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I** dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab.07169/NNF/2023 tanggal, 15 September 2023, yang ditanda tangani oleh Kabiblabfor Polda Jatim Imam Mukti S.Si.Apt,M.Si tentang barang bukti :

Barang Bukti yg diterima :

- = 25933/2023/NNF; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ gram,
- = 25934/2023/NNF; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,043$ gram,
- = 25935/2023/NNF; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,059$ gram,
- = 25936/2023/NNF; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ gram,
- = 25937/2023/NNF; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,059$ gram,



Kesimpulan :

= 25933/2023/NNF s/d = 25937/2023/NNF; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,059 gram, adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal, 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Afendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dalam BAP;
 - Bahwa saksi merupakan Petugas Kepolisian dari Polsek Tegalsari;
 - Bahwa saksi sebelumnya telah mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di jalan Kedondong Kidul Gg. 1 Surabaya, sering terjadi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal, 30 Agustus 2023 sekitar jam 20.00 Wib, di jalan Kedondong Kidul Gg. 1 Surabaya
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) plastic klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu, yang diketemukan di saku celana Terdakwa sebelah kiri;
 - Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut benar miliknya yang didapat dan dibeli dari Sdr Roni (DPO) sebanyak 5 (lima) klip plastic kecil yang berisikan Kristal warna putih jenis sabu masing-masing berat kotor 0,4 gram sebanyak 3 (tiga) poket dan berat kotor 0,40 gram sebanyak 1 poket, dan 0,29 gram sebanyak 1 (satu) poket yang dibeli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per poketnya di jembatan Suramadu untuk Terdakwa dikonsumsi sendiri;



- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Moch Dodik Nurani Usman Arianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa saksi merupakan Petugas Kepolisian dari Polsek Tegalsari;
- Bahwa saksi sebelumnya telah mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di jalan Kedondong Kidul Gg. 1 Surabaya, sering terjadi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal, 30 Agustus 2023 sekitar jam 20.00 Wib, di jalan Kedondong Kidul Gg. 1 Surabaya
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) plastic klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu, yang diketemukan di saku celana Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut benar miliknya yang didapat dan dibeli dari Sdr Roni (DPO) sebanyak 5 (lima) klip plastic kecil yang berisikan Kristal warna putih jenis sabu masing-masing berat kotor 0,4 gram sebanyak 3 (tiga) poket dan berat kotor 0,40 gram sebanyak 1 poket, dan 0,29 gram sebanyak 1 (satu) poket yang dibeli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per poketnya di jembatan Suramadu untuk Terdakwa dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Samadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa saksi merupakan Petugas Kepolisian dari Polsek Tegalsari;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2454/Pid.Sus/2023/PN Sby



- Bahwa saksi sebelumnya telah mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di jalan Kedondong Kidul Gg. 1 Surabaya, sering terjadi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal, 30 Agustus 2023 sekitar jam 20.00 Wib, di jalan Kedondong Kidul Gg. 1 Surabaya
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) plastic klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu, yang diketemukan di saku celana Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut benar miliknya yang didapat dan dibeli dari Sdr Roni (DPO) sebanyak 5 (lima) klip plastic kecil yang berisikan Kristal warna putih jenis sabu masing-masing berat kotor 0,4 gram sebanyak 3 (tiga) poket dan berat kotor 0,40 gram sebanyak 1 poket, dan 0,29 gram sebanyak 1 (satu) poket yang dibeli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per poketnya di jembatan Suramadu untuk Terdakwa dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal, 30 Agustus 2023 sekitar jam 20.00 Wib, di jalan Kedondong Kidul Gg. 1 Surabaya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah berupa : 5 (lima) plastic klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu, yang diketemukan di saku celana Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara dibeli dari Sdr Roni (DPO) sebanyak 5 (lima) klip plastic kecil yang berisikan Kristal warna putih jenis sabu masing-masing berat kotor 0,4 gram sebanyak 3 (tiga) poket dan berat kotor 0,40 gram sebanyak 1 poket,



dan 0,29 gram sebanyak 1 (satu) poket yang dibeli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per poketnya di jembatan Suramadu untuk Terdakwa dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) plastic klip plastic kecil yang berisikan Kristal warna putih jenis sabu berat kotor $\pm 0,41$ gram;
2. 1 (satu) plastic klip plastic kecil yang berisikan Kristal warna putih jenis sabu berat kotor $\pm 0,40$ gram;
3. 1 (satu) plastic klip plastic kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,29$ gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian dari Polsek Tegalsari Surabaya pada hari Rabu tanggal, 30 Agustus 2023 sekitar jam 20.00 Wib, di jalan Kedondong Kidul Gg. 1 Surabaya, setelah dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) plastic klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu, yang diketemukan di saku celana Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr Roni (DPO) sebanyak 5 (lima) klip plastic kecil yang berisikan Kristal warna putih jenis sabu masing-masing berat kotor 0,4 gram sebanyak 3 (tiga) poket dan berat kotor 0,40 gram sebanyak 1 poket, dan 0,29 gram sebanyak 1 (satu) poket yang dibeli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per poketnya di jembatan Suramadu untuk Terdakwa dikonsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab.07169/NNF/2023 tanggal, 15 September 2023, yang ditanda tangani oleh Kabiblabfor Polda Jatim Imam Mukti S.Si.Apt,M.Si tentang barang bukti dalam kesimpulannya menerangkan barang bukti = 25933/2023/NNF s/d = 25937/2023/NNF; Berupa 1 (satu) kantong plastik



berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,059$ gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah orang perseorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dan yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *In Casu* telah diajukan seorang Terdakwa mengaku bernama **M Syafi'i Bin Kholil** yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan yang mampu serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *In Casu* adalah Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi menyangkut terbukti dan tidaknya Terdakwa sebagai pelaku, masih tergantung pada terbukti dan tidaknya dari unsur berikut ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "hak" pada dasarnya adalah kebebasan untuk melakukan sesuatu berhubungan dengan sesuatu yang berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, baik karena diakui maupun diberikan oleh



hukum, maka “tanpa hak” dapat disimpulkan sebagai melakukan sesuatu secara bebas tanpa memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur persyaratan bagi seseorang untuk dapat melakukan sesuatu terhadap Narkotika, maka jika seseorang melakukan suatu perbuatan terhadap Narkotika namun ia belum atau tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pihak yang berwenang maka dengan sendirinya secara hukum perbuatan yang dilakukan orang tersebut merupakan perbuatan “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa jika terhadap seseorang yang telah memenuhi syarat untuk melakukan sesuatu terhadap Narkotika, tetapi dalam melaksanakan haknya itu bertentangan dengan kewajiban hukumnya, maka perbuatan seseorang tersebut merupakan perbuatan “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan jabatan maupun pekerjaannya dalam kaitannya dengan Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur ini harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian dari Polsek Tegalsari Surabaya pada hari Rabu tanggal, 30 Agustus 2023 sekitar jam 20.00 Wib, di jalan Kedondong Kidul Gg. 1 Surabaya, setelah dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) plastic klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu, yang diketemukan di saku celana Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr Roni (DPO) sebanyak 5 (lima) klip plastic kecil yang berisikan Kristal warna putih jenis sabu masing-masing berat kotor 0,4 gram sebanyak 3 (tiga) poket dan berat kotor 0,40 gram sebanyak 1 poket, dan 0,29 gram sebanyak 1 (satu) poket yang dibeli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per poketnya di jembatan Suramadu untuk Terdakwa dikonsumsi sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab.07169/NNF/2023 tanggal, 15 September 2023, yang ditanda tangani oleh Kabiblabfor Polda Jatim Imam Mukti S.Si.Apt,M.Si tentang barang bukti dalam kesimpulannya menerangkan barang bukti = 25933/2023/NNF s/d = 25937/2023/NNF; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,059$ gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa beralasan untuk dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) plastic klip plastic kecil yang berisikan Kristal warna putih jenis sabu berat kotor $\pm 0,41$ gram, 1 (satu) plastic klip plastic kecil yang berisikan Kristal warna putih jenis sabu berat kotor $\pm 0,40$ gram, 1 (satu) plastic klip plastic kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,29$ gram yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan keberadaannya dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal, 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M Syafi'i Bin Kholil** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) plastic klip plastic kecil yang berisikan Kristal warna putih jenis sabu berat kotor $\pm 0,41$ gram;
 - 1 (satu) plastic klip plastic kecil yang berisikan Kristal warna putih jenis sabu berat kotor $\pm 0,40$ gram;
 - 1 (satu) plastic klip plastic kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,29$ gram;

dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis**, tanggal 14 Maret 2024, oleh kami, **Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Widiarso, S.H., M.H.** dan **I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sujarwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hasanudin Tandilolo, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Widiarso, S.H., M.H.

TTD

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

TTD

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sujarwati, S.H.